

국립부곡병원 안전보건관리규정 제정

1. 제정 이유

「산업안전보건법」 제25조에 의거, 병원 내 산업재해를 예방하고 근로자에게 쾌적한 작업환경을 조성하고자 안전보건관리 조직과 직무, 안전보건교육, 작업장 안전관리 및 보건관리 등이 구체적으로 명시된 국립부곡병원 안전보건관리규정을 제정하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령: 생략

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 별도조치 필요 없음

라. 기 타:

국립부곡병원 예규 제369호

국립부곡병원 안전보건관리규정 제정안

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 「산업안전보건법」 제25조에 의거 국립부곡병원 (이하 "병원"이라고 한다)의 안전보건에 관한 사항을 정한 것으로서 직원의 안전보건을 유지·증진하고, 쾌적한 작업환경을 조성하여 업무능률을 향상하고 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 병원에 근무하는 전 직원의 안전보건관리 업무에 적용한다.

② 병원의 안전보건관리업무에 관하여는 「산업안전보건법」 및 다른 규정에서 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재해"란 사고로 인하여 인명이나 재산에 피해가 발생한 것을 말하며, 특히 산업재해란 직원이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.
2. "사고"란 병원의 귀책 유무를 불문하고 인명피해와 재산의 손실, 운영에 지장이 초래된 것을 말한다.
3. "근로자"란 국립부곡병원에 소속된 공무원, 공무직, 기간제근로자

등의 모든 직원을 말한다.

4. "안전관리"란 사고의 원인이 되는 불안전한 상태나 조건 또는 활동을 사전에 발견하여 이를 시정 또는 제거함으로써 사고를 미연에 방지하며, 또한 사고가 발생한 때에는 이로 인한 피해를 극소화하기 위한 조치와 활동을 말한다.
5. "보건관리"란 직원의 건강유지 증진을 도모하고 근무의욕 고취를 위하여 직원의 건강에 영향을 주는 저해요인을 제거하여 건전한 작업환경을 조성하는 것을 말한다.
6. "중대재해"란 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 고용노동부령으로 정하는 재해를 말한다.
7. "도급"이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.
8. "관리감독자"란 병원 직제규정에 따라 소관 업무와 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 자로서 각 부서의 장, 팀장, 주임, 반장을 말한다.
9. "근로자대표"란 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말하며, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합을 말한다.
10. "유해·위험요인"이란 유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성으로 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인되는 등 근로자의 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적

가능성이 있는 모든 것을 말한다.

11. "위험성평가"란 작업장 내 각 업무별 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

제4조(안전보건 경영방침) ① 병원장은 안전보건에 관한 목표와 경영방침을 설정하고 그 사항을 최우선으로 하여야 한다.

- ② 전 직원은 안전보건 경영방침을 적극이행 하여야 하며, 업무수행에 있어 안전제일을 원칙으로 하여야 한다.

제5조(사고예방 책임과 의무) 전 직원은 병원 내에서의 산업재해 예방을 위하여 안전·보건관리체계를 확립하고 사고방지 대책을 수립하는 등의 안전보건 업무를 실시하며, 다음 각호의 책무를 이행하여야 한다.

1. 전 직원은 「산업안전보건법」 및 이 규정에서 정하는 안전·보건기준을 철저히 준수하며, 병원에서 실시하는 산업재해예방에 관한 제반 조치에 적극 협조하여야 한다.
2. 안전보건관리책임자는 「산업안전보건법」에서 정하는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고 이 규정 및 「산업안전보건법」에서 정하는 제반 사항이 충실히 이행되도록 하여야 한다.
3. 관리감독자는 소속 직원을 지휘·감독함에 있어 해당 직무와 관련된 안전보건 상의 업무를 성실히 수행하여 산업재해를 예방하여야 한다.

4. 안전 및 보건관리자는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 등 법령에서 정한 업무를 수행하여야 한다.

제2장 안전보건관리조직 및 직무

제6조(안전보건관리조직) 병원의 안전보건관리 조직은 별표1과 같다.

제7조(안전보건관리책임자) ① 병원의 안전보건업무를 총괄 관리하는 안전보건관리책임자는 병원장으로 한다.

② 제1항의 관리책임자의 직무는 다음 각호와 같다.

1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 직원의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 안전관리 목표 설정 및 유해 위험 예방조치에 관한 사항
10. 안전보건관리 예산편성 및 집행에 관한 사항
11. 위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항

③ 안전보건관리책임자는 안전관리자와 보건관리자를 지휘·감독한

다.

제8조(관리감독자) ① 관리감독자는 소속 직원을 지휘 감독하며 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 소관기계 · 기구 또는 설비의 안전 · 보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 소속 직원의 작업복 · 보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용 · 사용에 관한 교육 · 지도
3. 산업재해에 관한 보고, 이에 대한 응급조치
4. 작업장 정리 · 정돈 및 통로확보에 대한 확인 · 감독
5. 안전관리자 및 보건관리자의 지도 · 조언에 대한 협조
6. 위험성평가를 위한 유해 · 위험요인의 파악에 대한 참여
7. 위험성평가 결과에 따른 개선조치의 시행에 대한 참여
8. 그 밖에 해당 작업의 안전 및 보건에 대하여 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제35조부터 제41조까지 정하는 사항

② 병원장은 관리감독자에게 제1항의 업무를 수행할 수 있도록 필요한 권한을 부여하고, 해당 업무에 필요한 시설, 장비 및 예산 등의 지원을 하여야 한다.

③ 관리감독자의 직무는 「산업안전보건법 시행령」 제15조에 규정된 업무 외에 다음 각호의 사항이 포함된다.

1. 안전 목표와 방침 전달
2. 불안전한 작업 방법의 개선 및 시정 지도
3. 기타 사내 안전수칙의 준수 지도 및 교육 실시

④ 관리감독자는 소속 직원을 직접 지휘·감독, 관리, 교육하며 선임 대상은 각호와 같다.

1. 각 부서의 장

2. 부서 내 팀장급 직위의 직원

3. 공무직(시설관리, 미화, 경비, 환자급식) 각 주임, 반장으로 한다.

제9조(안전관리자) ① 안전관리자는 「산업안전보건법 시행령」 제18조에 따라 다음 각호의 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리 책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무

2. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언

3. 안전인증대상기계 및 자율안전인증대상기계 등 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언

4. 원내 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언

5. 원내 순회점검, 지도 및 조치 건의

6. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언

7. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언

8. 「산업안전보건법」 또는 「산업안전보건법」에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언

9. 업무 수행 내용의 보고서 작성 등 기록·유지

10. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

② 병원장은 안전관리자를 선임한 경우에는 「산업안전보건법 시행령」 제16조 제6항에 따라 14일 이내에 고용노동부장관에게 증빙 서류를 제출하여야 한다.

③ 병원장은 「산업안전보건법 시행령」에 따라 안전관리전문기관에 안전관리자 업무를 위탁할 수 있다.

제10조(보건관리자) ① 보건관리자는 「산업안전보건법」 제18조 및 같은 법 시행령 제22조에 따른 다음 각호의 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하도록 한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무

2. 안전인증대상기계등과 자율안전확인대상기계등 중 보건과 관련된 보호구(保護具) 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 조언·지도

3. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언

4. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 조언·지도

5. 원내 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언

6. 작업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 조언·지도

7. 원내 순회점검 · 지도 및 조치의 건의
 8. 산업재해 발생의 원인 조사 · 분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도 · 조언
 9. 산업재해에 관한 통계의 유지 · 관리 · 분석을 위한 보좌 및 지도 · 조언
 10. 「산업안전보건법」 또는 「산업안전보건법」에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도 · 조언
 11. 업무 수행 내용의 보고서 작성 등 기록 · 유지
 12. 그 밖에 보건과 관련된 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항
- ② 병원장은 보건관리자를 선임한 경우에는 「산업안전보건법 시행령」 제20조 제3항 및 제16조 제6항에 따라 14일 이내에 고용노동부장관에게 증빙 서류를 제출하여야 한다.
- ③ 병원장은 「산업안전보건법 시행령」에 따라 보건관리전문기관에 보건관리자 업무를 위탁할 수 있다.
- 제11조(산업보건의) 병원장은 「산업안전보건법 시행령」 제29조 제1항 제2호에 따라 보건관리전문기관에 보건관리자의 업무 위탁할 경우 별도로 선임하지 않을 수 있다.

제3장 산업안전보건위원회

- 제12조(위원회 구성) ① 병원장은 병원의 안전 및 보건에 관한 중요 사

항을 심의·의결하기 위하여 원내에 근로자위원과 사용자위원 각 6명
내외의 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회(이하 "위원회"라 함)
를 구성·운영하여야 한다.

② 위원회의 근로자위원은 다음 각호의 자로 구성한다.

1. 근로자대표(이 규정 제3조 제9호에 따라 근로자대표를 선임하되, 근
로자대표가 존재하지 않을 경우 별도로 선출하여야 한다.)

2. 근로자대표가 지명하는 5명 이내의 해당 병원의 직원

③ 위원회의 사용자위원은 다음 각호의 자로 구성한다.

1. 병원장(안전보건관리책임자) 1명

2. 안전관리자 1명

3. 보건관리자 1명

4. 병원장이 지명하는 3명 이내의 부서장

④ 간사는 사용자측, 근로자측 각 1인으로 하며 위원회의 사무를 담당
하며, [별지 제1호 서식]에 따라 기록하여 참석위원의 서명날인과 위
원장의 날인 후 기록을 유지한다.

제13조(운영 등) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선(互先)한다. 이
경우 근로자위원과 사용자위원 중 각 1명을 공동위원장으로 선출할
수 있다.

② 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하되, 정기회의는 분
기마다 산업안전보건위원회의 위원장이 소집하며, 임시회의는 위원장
이 필요하다고 인정 할 때에 소집한다.

③ 위원회는 동 규정 제14조에서 정한 병원의 안전 및 보건에 관한 사항을 심의·의결하여야 한다.

④ 위원회는 근로자위원 및 사용자위원 각 과반수의 출석으로 개의회고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 근로자대표, 안전관리자 또는 보건관리자는 회의에 출석할 수 없는 경우에는 해당 업무에 종사하는 직원 중에서 1명을 지정하여 위원으로서의 직무를 대리하게 할 수 있으며 이 경우 위임인과 대리인은 별표2의 위임장을 작성하여야 한다.

⑥ 병원장은 위원회에서 의결하지 못하였거나, 의결된 사항의 해석 또는 이행 방법 등에 관하여 의견이 일치하지 않는 경우에는 근로자위원 및 사용자위원의 합의에 따라 위원회에 중재기구를 두어 해결 하거나 제3자에 의한 중재를 받기로 한다.

⑦ 중재결정이 있는 경우에는 위원회의 의결을 거친 것으로 보며 위원회는 그 결정에 따라야 한다.

⑧ 위원장은 위원회에서 심의·의결된 내용 등 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 유니모 공지, 메모보고, 게시판 게시, 전직원 회의 또는 그 밖의 방법으로 직원에게 신속히 알려주어야 한다.

제14조(심의·의결 사항) 위원회가 심의·의결할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항

3. 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 직원의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
7. 산업재해의 원인조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
8. 안전보건에 관한 주요 시책의 심의
9. 기타 안전보건에 관한 사항으로 위원장이 부의하는 안전

제4장 안전 · 보건교육

- 제15조(안전보건교육) ① 병원장은 「산업안전보건법」 제29조에 따라 소속 근로자에게 안전보건교육을 실시해야 한다.
- ② 안전보건교육은 병원 내 안전보건교육과 「산업안전보건법」에 의한 직무교육으로 구분한다.
- ③ 병원 내 안전보건교육은 「산업안전보건법」 제29조에 따라 정기교육, 신규채용자교육, 작업내용 변경시 교육, 특별안전보건교육으로 구분한다.
- ④ 「산업안전보건법」에 의한 직무교육은 안전보건교육기관에서 실시하는 직무교육으로서 「산업안전보건법」 제32조에 따라 안전보건관리책임자 등은 신규교육, 보수교육을 이수하여야 한다.
- ⑤ 병원의 안전관리자 및 보건관리자는 매해마다 연간 안전보건교육계획을 수립하여 병원장의 결재를 득한 후 시행해야 한다.

제16조(정기교육) ① 병원은 근로자에 대하여 다음 각 호와 같이 정기적으로 안전·보건교육을 실시한다.

1. 근로자 : 매분기 6시간 이상
2. 관리감독자의 지위에 있는 사람 : 연간 16시간 이상

② 제1항의 안전·보건교육의 내용은 다음과 같다.

1. 제1항 중 제1호에 해당하는 근로자

- 가. 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 나. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 다. 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- 라. 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 마. 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항
- 바. 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 사. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

2. 제1항 중 제2호에 해당하는 관리감독자

- 가. 작업공정의 유해·위험과 재해예방대책에 관한 사항
- 나. 표준작업방법 및 지도 요령에 관한 사항
- 다. 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항
- 라. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 마. 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 바. 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항
- 사. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

아. 산재보상보험제도에 관한 사항

자. 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항

제17조(신규채용자 교육) ① 병원은 신규로 채용된 근로자에게 담당업무 종사 전 업무와 관련되는 안전보건에 관한 교육을 다음과 같이 실시한다.

1. 근로자 : 8시간 이상

② 제1항에 따른 안전·보건교육 내용은 다음 각호와 같다.

1. 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

2. 작업 개시 전 점검에 관한 사항

3. 정리정돈 및 청소에 관한 사항

4. 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

5. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

6. 물질안전보건자료에 관한 사항

7. 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

8. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

제18조(작업내용 변경시 교육) ① 병원은 작업내용을 변경하여 근로자를 배치하고자 할 때에는 그 근로자에 대하여 배치 전 해당 업무와 관련되는 안전·보건에 관한 교육을 실시하며 교육시간은 2시간 이상으로 한다.

② 제1항에 따른 안전·보건교육의 내용은 제16조 제2항과 같다.

제19조(특별안전보건교육) ① 병원은 근로자를 유해하거나 위험한 작업

(「산업안전보건법 시행규칙」 별표 5(안전보건교육 교육대상별 교육 내용)에서 제1호라목 중 각호의 어느 하나에 해당하는 작업)에 종사시키고자 하는 경우 해당 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별안전보건교육(이하 "특별교육")을 실시하여야 하며, 교육시간은 16시간 이상으로 한다.

② 제1항 제1호에 따른 특별교육은 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상을 실시하고, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시할 수 있다.

③ 제1항 제1호에 따른 특별교육 대상 작업이 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우 2시간 이상으로 단축하여 실시할 수 있다.

④ 특별교육을 실시한 경우에는 이 규정 제17조(신규채용자 교육), 제18조(작업내용 변경시 교육)의 규정에 의한 교육을 면제할 수 있다.

제20조(직무교육) ① 「산업안전보건법 시행규칙」 제29조에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사람은 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 하고, 당해 연도 직무교육에 해당하는 자는 당해년도 안전보건교육계획 수립시 반영하여야 한다.

1. 안전보건관리책임자
2. 안전관리자
3. 보건관리자

② 제1항에 해당하는 직책의 직무교육 시간과 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 안전보건관리책임자

가. 신규교육 : 6시간 이상, 선임 후 3개월 이내

나. 보수교육 : 6시간 이상, 신규 또는 보수교육 이수 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이

2. 안전관리자 및 보건관리자

가. 신규교육 : 34시간 이상, 선임 후 3개월 이내(보건관리자가 의사인 경우에는 1년 이내)

나. 보수교육 : 24시간 이상, 신규 또는 보수교육 이수 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이

③ 제1항과 제2항의 직무교육을 받고자하는 자는 「산업안전보건법 시행규칙」 제35조에 따라 직무교육 수강신청서를 직무교육기관의 장에게 제출하여야 한다.

제21조(교육기록 및 보존) 안전·보건교육을 실시한 후 다음 각호의 사항을 기록한 교육일지(또는 결과보고서)를 작성하여 3년간 보관하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소

2. 교육담당자

3. 교육과정 및 내용

4. 교육대상자 및 참석인원

5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

제5장 안전·보건관리

제22조(안전보건관리계획 수립) ① 병원장은 직원에 대한 안전·보건 조

치를 위하여 매년 1월 말까지 안전보건관리계획을 수립하여야 한다.

② 병원장은 제1항에 따른 안전보건관리계획을 전 직원에 통보하여야 한다.

③ 병원장은 안전보건관리계획에 대하여 주기적으로 점검하고 이행 상황을 관리하여야 한다.

제23조(병원의 의무) ① 병원장은 다음 각호의 사항을 이행함으로써 직

원의 안전 및 건강을 유지·증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.

1. 「산업안전보건법」과 「산업안전보건법」에 따른 명령에서 정하는

산업재해 예방을 위한 기준에서 정하는 산업재해 예방을 위한 기준

2. 직원의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한
작업환경의 조성 및 근로조건 개선

3. 해당 병원의 안전 및 보건에 관한 정보를 직원에게 제공

② 병원장은 시설물 설계 및 건설공사를 발주받는 수급인에 대해 「산업안전보건법」 제64조 등에서 정하는 기준을 지켜야 하고, 그 발주공사로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제24조(직원의 의무) 직원은 「산업안전보건법」 및 이 규정에서 정하는

산업재해 예방을 위한 기준을 준수하며 각종 안전사고 예방에도 적극 노력하여야 한다.

제25조(도급사업 산업재해 예방조치) ① 병원장은 「산업안전보건법」에 따라 관계수급인 근로자가 원내에서 작업을 하는 경우 다음 각호의 산업재해 예방조치를 하여야 한다.

1. 병원과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
2. 작업장 순회점검
3. 관계수급인이 관계수급인 근로자에게 하는 안전·보건교육에 대한 실시 확인
4. 화재·폭발, 토사·구축물 등 붕괴 등에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 훈련
5. 위생시설 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 병원 위생시설 이용의 협조
6. 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 장소 및 자료의 제공 등 지원
7. 같은 장소에서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인
8. 제7호의 확인결과 관계수급인 등의 작업 혼재로 인하여 화재·폭발 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정

9. 도급사업 합동 안전·보건점검

② 병원장은 「산업안전보건법 시행규칙」 제79조에서 정하는 바에 따

라 병원 직원 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적 또는 수시로 병원의 안전 및 보건에 관한 합동점검을 하여야 한다.

제26조(안전·보건조치) ① 병원장은 다음 각호의 위험으로 인한 산업재해예방을 위하여 필요한 안전조치를 하여야 한다.

1. 기계, 기구, 그 밖의 설비에 의한 위험
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험
3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험
4. 굴착, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험

② 병원장은 직원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업 및 점검 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 추락할 위험이 있는 장소
2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소
3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소
4. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소

③ 병원장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 보건조치를 하여야 한다.

1. 원재료·가스·증기·분진·산소결핍·병원체 등에 의한 건강장해
2. 방사선·유해광선·고온·저온·초음파·소음·진동·이상기압등에 의한 건강장애

3. 병원에서 배출되는 기체·액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
4. 계측감시(計測監視), 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작(精密工作) 등의 작업에 의한 건강장해
5. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해
6. 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등의 적정기준을 유지하지 아니하여 발생하는 건강장해

④ 제3항에 따라 병원이 하여야 하는 보건조치에 관한 구체적인 사항은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따른다.

⑤ 병원장은 건설, 물품, 용역계약에 따른 관계수급인 근로자에 대하여 제1항부터 제3항까지의 안전·보건 조치를 하여야 한다.

제27조(안전보건총괄책임자) ① 관계수급인 근로자가 원내에서 작업하는 경우에는 안전보건관리책임자를 원내 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해 예방 업무를 총괄·관리하는 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다.

② 「산업안전보건법 시행령」 제52조, 제53조에 따른 안전보건총괄책임자 지정 대상 사업과 직무 등은 다음 각호에 따른다.

1. 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가
2. 「산업안전보건법」 제72조 제1항에 따른 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독
3. 「산업안전보건법」 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지

4. 「산업안전보건법」 제64조에 따른 도급 시 산업재해 예방조치

5. 안전인증대상기계 등과 자율안전확인대상기계 등의 사용 여부 확인

③ 안전보건총괄책임자의 관계수급인 근로자 산업재해 예방조치는 제 23조 제1항 각호와 같다.

제28조(작업중지) ① 병원장은 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 해당 직원을 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 시간적 여유가 없을 경우에는 당해 작업의 관리책임자가 즉시 작업을 중지시키고 해당 직원을 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 먼저 취하여야 한다.

제29조(직원의 작업중지) ① 직원은 산업재해가 발생할 급박한 위험성이 있다고 판단 할 때에는 작업을 중지하고 대피하여야 한다. 이 경우에는 지체없이 그 사실을 보고체계에 따라 직위자에게 보고하고, 부서장 등 직위자는 안전·보건관리 등의 제반사항 조치를 하여야 한다.

② 병원장은 급박한 위험으로 작업을 중지한 직원에 대하여 이를 이유로 어떠한 불이익도 주어서는 아니 된다.

제30조(안전보건점검) ① 관리감독자는 직원의 안전보건 확보를 위하여 정기적으로 안전보건 점검을 실시하여야 한다.

② 안전보건점검의 점검횟수는 작업장 전반에 대한 안전보건상태를 점검하기 위하여 주기적으로 실시하여야 한다.

③ 관리감독자는 병원에서 발생할 수 있는 불안전한 상태 및 위험요소를 조기에 발견하고 시정, 개선 조치하여야 한다.

제31조(기계·기구 등의 방호 조치) 병원장은 유해·위험 기계·기구의 유해·위험방지를 위한 방호 조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치, 사용하거나, 양도·대여를 목적으로 진열하여서는 아니 되며, 방호조치가 필요한 기계·기구를 사용·관리하는 해당 부서의 관리감독자는 다음 각호의 방호 조치를 추가로 하여야 한다.

1. 작동 부분의 돌기부분은 문힘형으로 하거나 덮개를 부착할 것
2. 동력전달부분 및 속도조절 부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것
3. 회전기계의 물림점, 끼임점에는 덮개 또는 울 등의 방호장치를 설치할 것

제32조(관리책임자 지정) 「산업안전보건법 시행령」 별표 20에서 정한 위험기계·기구를 사용 시에는 당해 기계·기구의 방호장치 관리책임자를 지정하고 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 상시 점검 및 정비를 하도록 하여야 한다.

제33조(안전검사) ① 병원장은 유해·위험한 기계·기구 및 설비를 사용하는 경우 유해·위험기계 등의 안전에 관한 성능에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 검사를 받은 후 사용해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 「산업안전보건법」에서 정하는 기준을 충족하는 검사프로그램을 정하고 고용노동부장관의 인정을 받아 그에 따라

유해·위험기계 등의 안전에 관한 성능검사를 하면 안전검사를 받은 것으로 본다.

③ 제2항의 검사프로그램의 인정을 받지 아니하거나 인정이 취소된 유해·위험기계 등을 사용해서는 아니 된다.

④ 병원장은 「산업안전보건법」 제95조 각 호에서 정하는 유해·위험한 기계·기구 및 설치 등에 대하여 방호 조치를 하지 아니하거나 안전인증기준 또는 자율안전기준, 안전검사기준에 적합하지 않은 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구를 사용해서는 아니 된다.

제34조(안전보건표지) ① 관리감독자는 작업장의 유해·위험한 시설 및 장소에서 안전의식 고취를 위하여 「산업안전보건법」 제37조에서 정하는 바에 따라 경고, 지시, 안내, 금지 등의 안전보건표지를 부착하여야 한다.

② 관리감독자는 안전보건표지를 항상 양호한 상태로 유지하여야 한다.

③ 직원은 안전보건표지의 표시내용 및 위험사항 등을 미리 인지하고 해당 지시내용을 준수하여야 한다.

제35조(안전보건 보호구) ① 병원장은 유해·위험작업 시 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 작업하는 직원 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하며, 보호구 지급에 대한 관리대장은 「별지 제4호 서식」을 작성하여 비치하여야 한다.

② 모든 직원은 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 착용할 권리와 의

무가 있으며, 제공받거나 착용지시를 받은 직원은 그 보호구를 착용하여야 한다.

③ 병원장은 안전보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교체하는 등 항상 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 직원이 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 병원장은 주기적으로 교체하여야 하는 소모품을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다.

⑤ 병원장은 보호구를 공동사용 하여 직원에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인전용 보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.

제36조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) ① 「산업안전보건법」에서 정하는 화학물질 또는 이를 함유한 혼합물(이하"대상 물질")을 양도받거나 제공받는 부서장(이하"취급 부서장")은 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 작성된 자료(이하"물질안전보건자료"라 한다)를 제공받아야 한다.

② 제1항에 따른 취급 부서장은 제공받은 물질안전보건자료를 작업장 내 취급직원이 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

③ 제1항에 따른 취급 부서장은 「산업안전보건법」에서 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표지를 부착하여야 한다. 다만,

용기에 이미 경고표시가 되어 있는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 취급 부서장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 취급 직원에게 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 교육받은 직원에 대해서는 해당 교육 시간만큼 「산업안전보건법」 제29조에 따른 안전보건교육을 실시한 것으로 본다.

1. 물질 안전보건 자료 대상 물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 직원을 배치하게 된 경우
2. 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우
3. 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

⑤ 취급 부서장은 대상 물질을 취급하는 경우 작업공정별로 다음 각호의 사항이 포함된 관리 요령을 게시하여야 한다.

1. 물질의 명칭
2. 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성
3. 안전 및 보건상의 취급주의 사항
4. 적절한 보호구
5. 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

⑥ 제5항에 따른 작업공정별 관리 요령은 유해성·위험성이 유사한 대상 물질의 그룹별로 작성하여 게시할 수 있다.

제37조(작업환경측정) ① 병원장은 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 「산업안전보건법 시행규칙」 제 186조 제1항에서 정하는 작업장

에 대하여 「산업안전보건법 시행규칙」 제187조에서 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 병원에서 관계수급인 또는 관계수급인의 직원이 작업을 하는 경우에는 제1항에 따른 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

③ 병원장은 제1항에 따른 작업환경측정을 할 때에는 다음 각호의 사항을 지켜야 하며, 각호 외에 유해인자별 세부 측정방법 등은 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」에 따른다.

1. 작업환경측정 전에 예비조사를 할 것
2. 작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 작업자의 노출 정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시할 것
3. 모든 측정은 개인 시료채취 방법으로 하되, 개인 시료채취 방법이 곤란한 경우에는 지역 시료 채취 방법으로 실시할 것

④ 병원장은 작업환경측정 결과를 다음 각호 어느 하나의 방법(전자적 방법을 포함)으로 해당 직원에게 알려야하며, 근로자대표가 작업환경 측정결과나 평가내용의 통지를 요청하는 경우에는 성실히 응하여야 한다.

1. 병원 내의 게시판에 부착하는 방법
2. 사내 인트라넷에 게재하는 방법
3. 해당 직원들이 작업환경측정 결과를 알 수 있는 방법

⑤ 작업환경측정기관이 작업환경측정을 한 경우에는 시료채취를 마친

날부터 30일 이내에 작업환경측정 결과표를 전자적 방법으로 지방고용노동관서의 장에게 제출해야 한다.

⑥ 병원장은 작업환경측정 결과를 기록한 서류를 「산업안전보건법 시행규칙」 제241조 각 항에 따라 보존하여야 한다.

제38조(건강진단) ① 병원장은 재직 중인 직원에 대하여는 매년 정기적으로 건강진단(특수검진포함)을 실시한다.

② 병원장은 건강진단기관으로 하여금 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지에 따라 건강진단 결과를 직원 및 병원에게 통보하고 고용노동부장관에게 보고하도록 하여야 한다. 다만, 제1항에 따른 검사 결과 질병의 확진이 곤란한 검진대상자는 즉시 병원에게 통보하여 제2차 건강진단을 받도록 한다.

③ 병원장은 건강진단 결과 직원의 건강을 유지하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 의사의 관리소견에 따라 건강진단 결과표를 송부 받은 날부터 30일 이내 근무부서 변경, 작업의 전환, 근로시간의 단축 및 근무 중 치료, 안정 등의 조치를 취한다. 사후관리 조치 결과는 지방고용노동청의 장에게 제출하여야 한다.

④ 병원장은 건강진단 결과를 직원의 건강보호 및 유지 외의 목적으로 사용해서는 아니 된다.

⑤ 직원은 제1항에 따른 건강진단을 정당한 사유 없이 고의로 거부하여서는 아니 된다. 다만, 병원이 지정한 건강진단 기관이 아닌 기관에서 건강진단을 받고 그 결과를 증명하는 서류를 제출하는 경우는 건강

진단을 실시한 것으로 본다.

제39조(직무스트레스에 의한 건강장해 예방조치) 병원장은 직원이 장시간 근로, 야간근무를 포함한 교대근무, 차량운전(전업(專業)으로 하는 경우만 해당) 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등(이하"직무스트레스"라 한다)이 높은 작업을 하는 경우에 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위한 조치를 하여야 한다.

1. 작업환경 · 작업내용 · 근로시간 등 직무스트레스 요인에 대하여 평가하고, 근로시간 단축, 장 · 단기 순환작업 등 개선대책을 마련하여 시행할 것
2. 작업량 · 작업일정 등 작업계획 수립시 해당 근로자의 의견을 반영할 것
3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건을 개선할 것
4. 근로시간 외의 근로자 활동에 대한 복지 차원의 지원에 최선을 다할 것
5. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 적절하게 근로자를 배치하고 직무스트레스 요인, 건강문제 발생 가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 근로자에게 충분히 설명할 것
6. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램을 시행할 것

제40조(질병자 근로금지 등) ① 병원장은 다음 각호에 해당하는 직원을

「산업안전보건법」 제138조 및 같은 법 시행규칙 제220조에 따라 의사 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1. 전염의 우려가 있는 질병에 걸린 자. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 때에는 그러하지 아니한다.
2. 조현병, 마비성 치매 등 정신질환에 걸린 자
3. 심장, 신장, 폐 등의 질환이 있는 자로서 근로에 의하여 병세가 악화될 우려가 있는 자
4. 제1호 내지 제3호에 준하는 질병으로서 고용노동부장관이 정하는 질병에 걸린 자

② 병원장은 제1항에 따라 근로가 금지되거나 제한된 근로자가 건강을 회복하였을 때에는 지체없이 근로를 할 수 있도록 하여야 한다.

제41조(근골격계질환 예방관리) ① 병원장은 직원이 「근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시」에서 정한 근골격계 부담작업을 하는 경우에 3년마다 다음 각호의 사항에 대한 유해요인조사를 하여야 한다.

1. 설비 · 작업공정 · 작업량 · 작업속도 등 작업장 상황
2. 작업시간 · 작업자세 · 작업방법 등 작업조건
3. 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무 등

② 병원장은 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에는 보조설비 및 편의설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 직원은 근골격계부담작업으로 인하여 운동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손실 등의 징후가 나타나는 경우 그 사실을 병원에 통지할 수 있으며, 병원장은 해당 직원에 대하여 의학적 조치를 하고 필요한 경우에는 작업환경 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제42조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치) ① 병원장은 주로 고객을 직접 대면하거나 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 통하여 상대하면서 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 고객응대 근로자에 대하여 고객의 폭언, 폭행, 무리한 요구, 그 밖에 걱정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위(이하 이 조에서 폭언 등 이라 한다)로 인한 건강장해를 예방하기 위해 필요한 조치를 하여야 한다.

② 병원장은 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언 등으로 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 표준 매뉴얼에서 정한 업무의 일시적 중단(업무중지권), 재량권부여 및 고충처리 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 근로자는 병원에게 제2항에 따른 조치를 요구할 수 있고 해당 직원의 요구를 이유로 병원장은 해당 직원에 대한 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

제43조(비밀누설의 금지) 보건관리자 및 보건관리 업무에 종사하거나 종사하였던 직원은 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제6장 위험성평가

제44조(위험성평가 계획수립) 병원장은 「산업안전보건법」 제36조에 따른 유해·위험요인에 대한 위험성평가를 효율적으로 수행하기 위하여 위험성 평가의 목적, 평가방법, 평가 대상(또는 범위)별 역할, 주지방법 등에 관한 연간계획을 수립, 시행하여야 한다.

제45조(위험성평가 실시) ① 관리감독자는 병원의 공정과 작업내용에 적합한 위험성 평가 방법을 선정하여 유해·위험요인을 파악하고 각각 요인에 대한 위험성을 추정·결정한 후 위험성 감소대책을 수립, 실행하는 위험성평가를 실시하여야 한다.

② 위험성평가 시 산업안전보건 전문가 또는 전문기관의 컨설팅을 받을 수 있다.

③ 위험성평가 시 고용노동부장관이 고시하는 바에 따라 해당 병원의 직원을 참여시켜야 한다.

④ 위험성평가 실행 결과 남아 있는 유해·위험요인에 대해서는 게시, 주지 등의 방법으로 직원에게 알려야 한다.

제46조(위험성평가 주기) ① 위험성평가 주기는 최초평가, 수시평가, 정기평가로 구분한다.

② 정기평가는 최초 평가 후 매년 정기적으로 다음 각호에 사항을 고려하여 실시한다.

1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
2. 근로자의 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경

험의 변화

3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득

4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

③ 수시평가는 다음 각 호의 계획 착수 전에 실시한다. 다만, 제5호의 경우 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 평가한다.

1. 병원 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우 제외)

4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

5. 중대산업사고 및 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

6. 그 밖에 관리책임자가 필요하다고 판단한 경우

제47조(위험성평가 절차) 위험성평가를 다음의 절차에 따라 실시하여야 한다.

1. 평가대상의 선정 등 사전준비

2. 작업과 관계되는 유해 위험요인의 파악

3. 파악된 유해 위험요인별 위험성의 추정

4. 추정한 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부의 결정

5. 위험성 감소대책의 수립 및 실행

6. 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록

제7장 사고조사 및 대책수립

제48조(사고발생 시 처리절차) ① 병원장은 사고발생시 적극적으로 사고 확대 방지와 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하고, 피해 최소화를 위해 노력하여야 한다.

② 사고가 발생하였을 때에는 그 발견자가 긴급 조치를 우선적으로 하고, 보고체계에 따라서 보고 하여야 한다.

③ 해당 부서장은 사고발생 현장을 사고조사가 마무리 될 때까지 원형대로 보존되어야 한다. 중대재해의 경우는 관계 행정기관의 조사가 마무리 될 때까지 변형하거나 훼손하여서는 아니 된다.

④ 사고조사 시 근로자대표의 요청이 있는 경우 근로자대표가 정한 사람을 입회시켜야 한다.

⑤ 사고발생 시 긴급조치, 처리 절차 등에 관하여 별도로 정할 수 있다.

⑥ 병원장은 사고대책본부나 사고조사위원회를 별도로 구성·운영할 수 있다.

⑦ 병원장은 사고조사가 마무리된 경우 재해자가 「산업재해보상보험법」에 따라 조속하게 보상을 받을 수 있도록 적극 지원한다.

제49조(긴급조치) 사고로 인한 피해의 확대방지를 위하여 사고가 발생한 부서의 관리감독자는 다음과 같이 긴급조치를 하여야 한다.

1. 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

2. 부상자의 응급조치 및 후송
3. 사고원인의 신속 규명 및 복구대책 강구
4. 기타 사고처리에 필요한 행동

제50조(사고원인조사 및 대책수립) ① 병원장은 중대재해 등의 사고발생 시에 중립적인 자세로 사고발생 사유에 대한 근본적인 원인을 발굴하고 대책을 수립하여 동종사고 재발방지 및 사고예방을 할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 중대재해인 경우에는 산업안전보건위원회의 보고 및 심의·의결을 거쳐야 한다.

② 병원장은 사고발생 원인과 재발방지 대책을 수립하여 해당부서에 개선대책, 추진일정 등을 포함한 개선요구를 요청하여야 하며, 해당 부서장은 모든 일에 우선하여 개선하는 등의 조치를 하여야 한다.

③ 병원장은 사고에 대한 개선일정에 따른 개선여부를 확인하여야 한다.

④ 병원장은 중대재해가 발생한 경우에는 다음 각호의 사항을 관할지방노동청의 장에게 보고하여야 한다.

1. 발생 개요 및 피해 상황
2. 조치 및 전망
3. 기타 중요한 사항

⑤ 병원장은 사내 게시판, 홍보물 등을 통하여 사고사례, 동종 재해예방대책 및 개선내용 등을 공지할 수 있다.

제51조(재해발생 현황분석 및 종합대책 수립) ① 병원장은 정기적으로

재해발생 현황을 총괄 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여야 한다.
이 경우 근로자대표의 요구가 있는 경우 이에 협조한다.

② 병원장은 산업재해 등 안전사고의 원인조사, 분석 등의 체계적인 관리를 위하여 별도 관리시스템을 구축하여 운영할 수 있으며, 이 경우 담당 부서장은 시스템 운영에 협조하여야 한다.

제52조(산업재해 발생보고) ① 해당 부서장은 해당 소속 직원이 업무에 관계되는 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상 또는 질병에 걸린 경우에 지체 없이 「산업안전보건법 시행규칙」 제73조에 따라 산업재해조사표 또는 사고보고서를 작성하여 병원장에게 제출하여야 한다.

② 병원장은 산업재해가 발생한 날로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할지방노동청에 신고하여야 한다.

③ 병원장은 산업재해가 발생한 때에는 재해발생 원인 등을 기록하여 보존하여야 하고, 동종 및 유사재해의 재발 방지 대책을 마련하는 등의 조치를 하여야 한다.

제8장 상벌 및 기타

제53조(포상) ① 병원장은 안전보건관리 실적이 우수한 부서 또는 직원에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 인사규정 등에서 정한 절차에 따라 포상을 실시할 수 있다.

1. 산업재해예방 활동에 공적이 현저한 경우

2. 안전목표 달성실적이 우수한 경우
 3. 연간 안전보건경영 활동이 우수한 경우
 4. 기타 병원의 안전보건관리업무에 뚜렷한 공적이 있는 경우
- ② 포상 대상자, 포상기준 및 포상절차 등은 병원의 관계 규정 및 방침을 따른다.

제54조(징계) ① 다음 각 호에 해당하는 직원은 인사위원회에 회부하여 징계 조치할 수 있다.

1. 「산업안전보건법」에서 정한 명령이나 이 규정에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반한 자
2. 정당한 사유없이 안전·보건관리상의 지시 및 명령을 위반하거나 불복한 자
3. 각종 재해 및 사고의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자
4. 기타 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래한 자

② 징계의 종류 및 절차는 「국립부곡병원 인사운영규정」에 따른다.

제55조(변경절차) ① 병원장은 안전보건관리규정을 변경하고자 하는 때에는 「산업안전보건법」 제25조 및 제26조에 위배되지 않는 범위 내에서 병원의 규모나 특성에 적합하도록 변경할 수 있으며, 법령의 최신제·개정 내용을 확인하여 안전보건관리규정에 반영하여야 한다.

② 안전보건관리규정을 작성·변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며 사내 게시판 및 사무실 등에 게시하거나 갖

취 두고 직원에게 알려야 한다.

제56조(문서기록 보존) ① 병원장은 다음 각호의 서류를 3년간 보존하여야 한다.

1. 산업재해 발생기록
 2. 안전보건관리책임자 · 안전관리자 · 보건관리자 및 산업보건의의 선임에 관한 서류
 3. 산업안전보건위원회 회의록
 4. 안전 · 보건상의 조치 사항으로서 「산업안전보건법」으로 정하는 사항을 적은 서류
 5. 화학물질의 유해성 · 위험성 조사에 관한 서류
 6. 작업환경측정에 관한 서류
 7. 건강진단에 관한 서류
 8. 기타 안전보건에 관련된 일반적인 서류
- ② 전산입력 자료가 있을 경우 그 서류를 대신하여 전산입력 자료를 보존할 수 있다.

부 칙 <제369호, 2023.11.21.>

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.